

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG

der Bedeutung des Gutachtens des Bundesamtes für Verfassungsschutz
über die Einstufung der „Alternative für Deutschland“ als gesichert rechtsextremistisch
für ein mögliches gegen die Partei gerichtetes Verbotsverfahren

Univ.-Prof. Dr. iur. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley), Att. at Law (NY)
Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre

Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
verwaltungslehre.uni-koeln.de

Köln, 15. August 2025

Gliederung

A.	Sachverhalt	1
B.	Rechtliche Würdigung	2
I.	Funktion des Verfassungsschutzes	2
II.	Klassifizierung von Zielobjekten durch den Verfassungsschutz	3
1.	Einstufungspraxis des BfV	3
a)	Tatsächliche Anhaltspunkte als Ausgangspunkt	3
b)	Verfassungsschutzrechtliche Einstufungskategorien	3
2.	Öffentlichkeitsarbeit des BfV	5
3.	Bedeutung und Funktion der Einstufungsgutachten	6
4.	Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung	7
III.	Parteiverbot als Ausdruck der wehrhaften Demokratie	8
IV.	Rechtliche Maßstäbe im Vergleich: Parteiverbotsverfahren und AfD-Gutachten	9
1.	Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung	9
a)	Grundgesetzliches Begriffsverständnis	9
aa)	Erstmalige Begriffsbestimmung und Fortentwicklung	9
bb)	Konzentration auf zentrale Grundprinzipien im NPD II-Urteil	10
(1)	Menschenwürde	10
(a)	Ethnischer Volksbegriff	11
(b)	Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit	14
(c)	Muslim- und Islamfeindlichkeit	14
(d)	Antisemitismus	15
(e)	Nationalsozialismus	15
(2)	Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip	15
b)	Begriffsverständnis im AfD-Gutachten	16
aa)	Orientierung an neuerer Rechtsprechung des BVerfG	16
bb)	Ethnischer Volksbegriff	17
cc)	Weitere Einzelmaßstäbe	18
2.	„Beseitigung“ oder „Beeinträchtigung“	18
a)	Grundgesetzlicher Maßstab	18
b)	Vergleichbarer Maßstab im AfD-Gutachten	19
3.	Ziele der Partei oder Verhalten ihrer Anhänger	19
a)	Grundgesetzlicher Maßstab	20
b)	Vergleichbarer Maßstab im AfD-Gutachten	21
4.	„Darauf Ausgehen“	22
a)	Grundgesetzlicher Maßstab	22
b)	Maßstab im AfD-Gutachten	23
aa)	Potentialität der AfD	23
bb)	Planvolles Handeln der AfD	25

5. Zwischenergebnis	26
V. Exemplarische Auswertung einzelner Belege mit Blick auf ein Parteiverbotsverfahren	27
1. Ethnisches Volksverständnis	28
a) Infragestellen der rechtlichen Gleichheit deutscher Staatsangehöriger	28
aa) Forderungen nach „Remigration“ und/oder „Assimilation“	29
(1) Tendenziell einschlägig	29
(2) Differenzierte Verwendung: tendenziell nicht einschlägig	32
(3) Undifferenzierte Verwendung: Möglicherweise einschlägig	34
(4) Keine Distanzierung	36
bb) Bedauern rechtlicher Gleichheit deutscher Staatsbürger: tendenziell einschlägig ..	37
b) Abwertungen deutscher Staatsbürger aufgrund ethnischer Kriterien	37
aa) Abwertungen deutscher Staatsbürger als „Passdeutsche“: tendenziell einschlägig	38
bb) Sonstiges Absprechen der Zugehörigkeit zum deutschen Volk: tendenziell einschlägig.....	39
c) Forderungen nach ethnischer Homogenität.....	40
aa) Zuschreibung tierischer Wesenszüge: tendenziell einschlägig	40
bb) Katastrophenmetaphern: tendenziell nicht einschlägig.....	41
cc) Sonstige Forderungen nach dem Erhalt ethnischer Homogenität: möglicherweise einschlägig.....	42
d) Sonstige Vorstellungen von einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft	43
aa) Ethnopluralismus.....	44
(1) Tendenziell einschlägig	45
(2) Tendenziell nicht einschlägig	46
bb) Behaupten der Existenz einer deutschen Ethnie: tendenziell nicht einschlägig	47
2. Fremden- und Minderheitenfeindlichkeit.....	48
a) Tendenziell einschlägig.....	48
b) Tendenziell nicht einschlägig	51
3. Muslim- und Islamfeindlichkeit	52
a) Tendenziell einschlägig.....	53
b) Tendenziell nicht einschlägig	56
4. Verfassungsfeindliches Konzept der Gesamtpartei?.....	57
a) Verfassungsfeindliche Grundtendenz	57
b) Neue Zurechnungsschwelle nach COMPACT-Entscheidung?.....	58
VI. Auswirkungen einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung	59
1. Keine unmittelbaren Implikationen.....	60
2. Mittelbare Implikationen	61
a) Zielsetzung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung	61
b) „Darauf Ausgehen“.....	61
c) Verfassungsfeindliche Grundtendenz	62
C. Abschließende Bewertung.....	62

A. Sachverhalt

Seitdem das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) am 2. Mai 2025 bekanntgegeben hat, dass es die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) als gesichert rechtsextremistisch einstuft, hat eine bereits länger geführte Debatte über ein mögliches AfD-Verbot wieder an Fahrt gewonnen. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand sie, als mehrere Medien¹ das als VS-Nur für den Dienstgebrauch amtlich sekretierte Hochstufungsgutachten des BfV (AfD-Gutachten) veröffentlichten und zugleich die Frage aufwarfen, ob sich hierauf ein etwaiges Parteiverbotsverfahren stützen lässt.²

Die im Mai 2025 erfolgte Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch fügt sich in eine im Jahr 2019 ihren Ausgangspunkt nehmende Einstufungshistorie ein. So erfolgte bereits im Januar 2019 die Einstufung der Partei als Prüffall. Im März 2021 gab das BfV sodann bekannt, dass es die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ansehe. Die seitens der Partei gegen letztere Klassifizierung eingereichte Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln wurde als unbegründet abgewiesen.³ Auch in der Berufungsinstanz blieb die AfD erfolglos. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom 13. Mai 2024 bestätigt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln (VG Köln) hinsichtlich der Einstufung.⁴ Sämtliche hiergegen eingelegte Rechtsbehelfe blieben ohne Erfolg.⁵

Auch gegen die am 2. Mai 2025 bekanntgegebene Einstufung als gesichert rechtsextremistisch ist die AfD gerichtlich vorgegangen. So reichte sie gegen die Hochstufung am 5. Mai 2025, zunächst im Wege des Eilverfahrens, Klage beim VG Köln ein. Zur Abwendung eines in derartigen Verfahrenskonstellationen prozessual zu erwartenden „Hängebeschlusses“ des VG Köln gab das BfV eine sogenannte Stillhalteusage ab. Das Bundesamt erklärte darin, sich bis zum Ende des Eilverfahrens "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" in dieser Angelegenheit nicht öffentlich zu äußern.⁶ Trotz der nunmehr erfolgten Stillhalteusage ist die Diskussionen über die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch nicht abgeflacht. Nicht wenige fordern eine zeitnahe Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens, wobei mitunter sogar der Eindruck entsteht, die verfassungsschutzbehördliche Einstufung entfalte eine Art Bindungswirkung.⁷

Inwieweit die durch das BfV angestellten rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen die Grundlage für ein Parteiverbotsverfahren bilden könnten, soll im Folgenden näher beleuchtet werden. Dabei sind die jeweiligen Diskussionsstände in Rechtsprechung und Literatur transparent ausgeflaggt. Die vorliegende rechtswissenschaftliche Stellungnahme soll damit einen Beitrag zur Versachlichung sowie fachlichen Anreicherung der Debatte leisten. Zugleich will sie den politisch Verantwortlichen juristische Orientierung geben. Der guten Ordnung halber sei bei alledem darauf hingewiesen:

¹ tagesschau, Medien veröffentlichen Gutachten zur AfD, 14. Mai 2025, [tagesschau.de/inland/afd-medien-publizieren-verfassungsschutz-gutachten-100.html](https://www.tagesschau.de/inland/afd-medien-publizieren-verfassungsschutz-gutachten-100.html) (diese und alle weiteren Internetquellen zuletzt abgerufen am 15. August 2025). Das Gutachten ist als PDF etwa abrufbar unter api.nius.de/api/assets/office-hr/64a7c9da-6a9a-409e-9141-16ed0e1e9d80/gutachten-bfv-afd4.pdf?version=0. Für einen Überblick über die einzelnen Belege vgl. auch *Pauly/Siemens/Stahl/Wiedmann-Schmidt*, Rechtsextreme AfD – hier sind die Belege des Verfassungsschutzes, DER SPIEGEL, 26. Mai 2025, [spiegel.de/politik/deutschland/afd-ist-rechtsextrem-hier-sind-die-belege-des-verfassungsschutzes-a-b5fa40e4-a54e-410a-8cc7-ade35d09f77c?giftToken=c66cf006-846b-43d7-a8f4-bd8561842053](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ist-rechtsextrem-hier-sind-die-belege-des-verfassungsschutzes-a-b5fa40e4-a54e-410a-8cc7-ade35d09f77c?giftToken=c66cf006-846b-43d7-a8f4-bd8561842053).

² Vgl. statt vieler *Bauer/Brink*, Reicht das für ein AfD-Verbot?, tagesschau, 24. Mai 2025, [tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-verfassungsschutz-verbot-100.html](https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/afd-verfassungsschutz-verbot-100.html); Deutschlandfunk, AfD-Verbotsverfahren: Was spricht dafür und was dagegen, 12. Mai 2025, [deutschlandfunk.de/afd-verbot-102.html](https://www.deutschlandfunk.de/afd-verbot-102.html).

³ VG Köln, Urt. v. 8. März 2022 – 13 K 326/21, BeckRS 2022, 3817.

⁴ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94.

⁵ BVerwG, Pressemitteilung Nr. 54/2025 v. 22. Juli 2025, [bverwg.de/pm/2025/54](https://www.bverwg.de/pm/2025/54); OVG NRW, Pressemitteilung v. 16. September 2024, [ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2024/46_240916/index.php](https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_archiv/2024/46_240916/index.php).

⁶ Schreiben des BfV an das VG Köln v. 8. Mai 2025, Az. Z13-017-570007-0033-0002/25, S. 2.

⁷ *Shirvani*, Gesichert rechtsextremistisch, gesichert verboten?, Verfassungsblog, 8. Mai 2025, [verfassungsblog.de/afd-einstufung-partieverbot](https://www.verfassungsblog.de/afd-einstufung-partieverbot).

Selbst eine umfangreiche Abhandlung wie die vorliegende muss angesichts der Vielzahl aufzuwerfender Sach- und Rechtsfragen Schwerpunkte setzen, wo nötig absichten und bisweilen Argumentationsstränge bündeln.

B. Rechtliche Würdigung

Der aufgeworfenen Frage vorgelagert werden zunächst Erläuterungen zu der Funktion des Verfassungsschutzes (dazu unter I.). Grundlegend soll ferner die verfassungsschutzbehördliche Einstufungspraxis dargelegt werden (dazu unter II.). Anschließend wird der Hintergrund des Parteiverbotsverfahrens dargestellt (dazu unter III.). Dies als notwendiges Hintergrundwissen zugrunde gelegt und ausgehend von den im AfD-Gutachten enthaltenen Informationen, werden die rechtlichen Maßstäbe eines Parteiverbots sodann mit jenen für die Einstufung einer Partei als gesichert extremistische „Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ verfolgende Vereinigung verglichen (dazu unter IV.). Dem schließt sich eine exemplarische Auswertung einzelner Belege des BfV an (dazu unter V.). Schließlich wird zu den Auswirkungen einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung hinsichtlich der Einstufung des BfV auf ein Parteiverbotsverfahren Stellung bezogen (dazu unter VI.).

I. Funktion des Verfassungsschutzes

Die Beobachtung verfassungsfeindlicher Bestrebungen durch das inländische geheime Nachrichtenwesen ist Ausdruck des Grundsatzes der „wehrhaften Demokratie“ und soll gewährleisten, dass Feinde der grundgesetzlich garantierten Freiheiten nicht unter Berufung auf ebenjene Freiheiten die Verfassungsordnung gefährden, beeinträchtigen oder zerstören.⁸ Der dem Verfassungsschutz grundgesetzlich zugewiesene Auftrag umfasst gem. Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. b Grundgesetz (GG) den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie von Bestand und Sicherheit des Bundes und der Länder (vgl. auch § 1 Abs. 1 Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG)).

Neben den einzelnen Landesbehörden stehend ist das BfV die allgemeine Verfassungsschutzbehörde auf der Ebene des Bundes (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG).⁹ Ihm kommt die Aufgabe zu, Informationen über die in § 3 Abs. 1 BVerfSchG näher bezeichneten Bestrebungen und Spionage- bzw. Sabotagetätigkeiten fremder Mächte (Beobachtungsgegenstände) zu sammeln und diese auszuwerten. Hierzu kann das BfV im Gegensatz zu den Gefahrenabwehrbehörden bereits weit vor dem Entstehen einer konkreten Gefahr tätig werden¹⁰ und fungiert als „Frühwarnsystem der Demokratie“.¹¹ Beobachtet werden dürfen auch politische Parteien, wenn sie unter die Kriterien des BVerfSchG fallen. Ihre nachrichtendienstliche Beobachtung verfolgt zwei hervorzuhebende Funktionen. Zum einen soll sie die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, Gefährdungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu erkennen und diesen politisch entgegenzuwirken.¹² Zum anderen dient die Aufklärung der Vorbereitung von Parteiverbots- oder Finanzierungsausschlussverfahren i.S.v. Art. 21 Abs. 3 und Abs. 4 GG.¹³

⁸ BVerfGE 144, 20 (164) Rn. 418 m.w.N.; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (97) Rn. 73.

⁹ Zum besonderen Auftrag des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst als Verfassungsschutzbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung vgl. § 1 MADG.

¹⁰ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, 2017, Teil V, § 1 Rn. 36.

¹¹ Ogorek, in: FS Dauner-Lieb, 2025, S. 154.

¹² BVerwG, NVwZ 2011, 161 (164) Rn. 24; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (97) Rn. 78.

¹³ BVerfGE 107, 339 (391); OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (97) Rn. 77. Vgl. auch BVerfGE 144, 20 (164) Rn. 418.

II. Klassifizierung von Zielobjekten durch den Verfassungsschutz

Das der hiesigen Bewertung zugrundeliegende AfD-Gutachten gelangt zu dem Ergebnis, dass die Partei als gesichert rechtsextremistisch einzustufen ist.¹⁴ Das BfV stellt insoweit fest, dass sich die tatsächlichen Anhaltspunkte für gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen bis zur Gewissheit verdichtet haben.¹⁵

Zum Zwecke des besseren Verständnisses dieses verfassungsschutzbehördlichen Handelns sollen im Folgenden in der gebotenen Kürze die Einstufungspraxis (dazu unter **1.**), die Öffentlichkeitsarbeit (dazu unter **2.**) sowie die Bedeutung und Funktion von Einstufungsgutachten (dazu unter **3.**) des BfV dargelegt werden. Im Anschluss werden überblicksartig die Voraussetzungen für die Einstufung von Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen für politische Parteien aufgezeigt (dazu unter **4.**).

1. Einstufungspraxis des BfV

Trotz ihrer nur rudimentären gesetzlichen Verankerung ist die Klassifizierung von Zielobjekten ein zentrales Element der verfassungsschutzbehördlichen Tätigkeit.¹⁶ Ausgehend von den im BVerfSchG normierten tatsächlichen Anhaltspunkten (dazu unter **a)**), differenziert das BfV zwischen verschiedenen Einstufungskategorien (dazu unter **b)**).

a) Tatsächliche Anhaltspunkte als Ausgangspunkt

Voraussetzung für die Informationssammlung und -auswertung durch das BfV sind nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG *tatsächliche Anhaltspunkte* über die in § 3 Abs. 1 BVerfSchG aufgeführten Bestrebungen oder Tätigkeiten. Tatsächliche Anhaltspunkte i.d.S. erfordern konkrete und hinreichend verdichtete Umstände als Tatsachenbasis, die geeignet sind, den Verdacht extremistischer Bestrebungen oder Tätigkeiten zu begründen.¹⁷ Die Behörde habe dann auf Grund der ihr bekannten Anhaltspunkte zu prognostizieren, ob ein solcher Verdacht besteht.¹⁸ Tatsächliche Anhaltspunkte könnten dabei entweder bereits für sich allein oder auch – sofern mehrere Anhaltspunkte bestehen – in ihrer Gesamtheit einen entsprechenden Verdacht begründen.¹⁹

Ob eine Erkenntnis als tatsächlicher Anhaltspunkt gewertet werden kann, ist eine im Einzelfall zu beurteilende Frage.²⁰ Als tatsächliche Anhaltspunkte grundsätzlich anerkannt werden etwa offizielle Dokumente, die auf einer „organisierten Willensbildung“ des Zielobjekts beruhen. In Betracht kommen aber ebenso (öffentliche) Verlautbarungen und Erklärungen seiner Mitglieder.²¹

b) Verfassungsschutzrechtliche Einstufungskategorien

Eine über das Kriterium der „tatsächlichen Anhaltspunkte“ hinausgehende Einteilung von Zielobjekten anhand des Verdachtsgrads findet sich im BVerfSchG nicht. In der Praxis des BfV hat

¹⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 ff.

¹⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020 ff.

¹⁶ Ogorek, in: FS Dauner-Lieb, S. 154.

¹⁷ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 110.

¹⁸ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 110.

¹⁹ BVerwG NJW 1991, 581 (582); BVerwG, NVwZ 2011, 161 (164) Rn. 30.

²⁰ Löffelmann/Zöller, Nachrichtendienstrecht, 1. Aufl. 2022, Kap. B Rn. 27 (S. 85 f.).

²¹ Löffelmann/Zöller, Nachrichtendienstrecht, Kap. B Rn. 27 (S. 85 f.).

sich jedoch die Unterscheidung zwischen Prüffällen, Verdachtsfällen und gesichert extremistischen Bestrebungen oder Tätigkeiten etabliert.²²

Bei einem Prüffall fehlt es noch an den von § 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG geforderten tatsächlichen Anhaltspunkten. Es liegen lediglich „Verdachtssplitter“²³ oder „erste tatsächliche Anhaltspunkte“ vor, die sich noch nicht hinreichend verdichtet haben, um den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel zu rechtfertigen.²⁴ Im Prüffallstadium wird untersucht, ob die für einen Verdacht extremistischer Bestrebungen oder Tätigkeiten erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte bestehen. Das BfV darf insoweit ausschließlich Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen sammeln und auswerten (Open Source Intelligence – OSINT).²⁵ Hierzu zählen etwa Rundfunk- und Fernsehsendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Partei- und Wahlprogramme, öffentliche Veranstaltungen, sonstige in der Öffentlichkeit getätigte Äußerungen oder allgemein zugängliche Beiträge in den Sozialen Medien.²⁶ Die Verwendung nachrichtendienstlicher Mittel zur Aufklärung ist in diesem Stadium aus Gründen der Verhältnismäßigkeit unzulässig.²⁷

Liegen tatsächliche Anhaltspunkte i.S.v. § 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG vor, stuft das BfV das entsprechende Zielobjekt als Verdachtsfall ein.²⁸ Zweck der Informationssammlung und -auswertung in diesem Stadium ist die Klärung der Frage, ob das Zielobjekt tatsächlich extremistische Bestrebungen verfolgt bzw. Tätigkeiten durchführt.²⁹ Rechtsgrundlage für diese Einstufung und die hieran anknüpfende (offene) Beobachtung als Verdachtsfall ist § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG.³⁰ Im Rahmen der Aufklärung ist unter Beachtung weiterer rechtlicher Vorgaben³¹ der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel zulässig. Hierbei handelt es sich um Methoden, Gegenstände oder Instrumente zur heimlichen Informationsbeschaffung, darunter etwa Vertrauensleute, Observationen oder Bild- und Tonaufnahmen (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG).

Eine Einstufung als gesichert extremistisch³² nimmt das BfV dann vor, wenn sich die tatsächlichen Anhaltspunkte bis zur Gewissheit verdichtet haben –³³ also derart weit reichen, dass sie bei vernünftiger Betrachtung unter Einbeziehung nachrichtendienstlicher Erfahrungen das Vorliegen einer extremistischen Bestrebung oder Tätigkeit belegen.³⁴ Rechtsgrundlage für die Einstufung und anschließende (offene) Beobachtung ist auch hier § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG. Da die nach § 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte auch im Fall einer Klassifizierung nach diesem höchsten Verdachtsgrad bestehen (und zwar in der beschriebenen verdichteten Form), kann das BfV gesichert extremistische Bestrebungen oder

²² *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19; *Warg*, Recht der Nachrichtendienste, Rn. 83 ff.; *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. B Rn. 28 ff. (S. 86 ff.); *Schneider*, DÖV 2022, 372.

²³ *Ogorek*, in: FS Dauner-Lieb, S. 154; vgl. *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19.

²⁴ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (94) Sachverhalt; *Ogorek*, in: FS Dauner-Lieb, S. 154; *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19; *Schneider*, DÖV 2022, 372 (373).

²⁵ Ob diese Tätigkeit einen Grundrechtseingriff darstellen kann, der einer speziellen Ermächtigungsgrundlage bedarf, ist zwar nicht vollends geklärt (zum Streitstand vgl. *Ogorek*, in: FS Dauner-Lieb, S. 155 ff.). In der verwaltungsgerichtlichen Judikatur ist die Rechtmäßigkeit der Sammlung und Auswertung von Informationen durch das BfV in diesem Stadium aber anerkannt – auch ohne eine speziell hierfür bestehende Ermächtigungsgrundlage (vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (111) Rn. 177; siehe auch *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. B Rn. 29 (S. 86); *Gärditz*, Beobachtung der AfD, Verfassungsblog, 1. Februar 2021, verfassungsblog.de/beobachtung-der-afd).

²⁶ BVerwG, NVwZ 2011, 161 (163) Rn. 15; *Ogorek*, in: FS Dauner-Lieb, S. 154 f.

²⁷ *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19; *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. B Rn. 29 (S. 86).

²⁸ *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19.

²⁹ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 102.

³⁰ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (96) Rn. 71.

³¹ Vgl. etwa §§ 8 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5, 9 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG.

³² Teilweise auch als *Beobachtungsfall* bezeichnet.

³³ BfV, AfD-Gutachten, S. 1020; *Schneider*, DÖV 2022, 372 (373).

³⁴ *Warg*, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 16.

Tätigkeiten bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel aufklären.

Gegen die Einteilung in nicht ausdrücklich im BVerfSchG verankerte Verdachtsgrade bestehen keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Zwar dürfte eine Normierung der verschiedenen Klassifizierungsmöglichkeiten – wie sie etwa das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz in den §§ 6 bis 8 enthält – zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit führen. Das BVerfSchG normiert mit §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 Satz 5, 8 ff. indes die wesentlichen Kriterien für eine Einstufung und die mit dieser verknüpften Rechtsfolgen ab der Kategorisierung als Verdachtsfall.

Vor einer solchen Einstufung muss es dem Bundesamt zwangsläufig ermöglicht werden, intern zu prüfen, ob die hierzu erforderlichen tatsächlichen Anhaltspunkte bestehen. Das BVerfSchG setzt das Stadium des Prüffalls somit zumindest implizit voraus.³⁵ Die Unterscheidung zwischen Verdachtsfällen auf der einen und gesichert extremistischen Bestrebungen oder Tätigkeiten auf der anderen Seite ist nicht nur für die bundesamtliche Praxis, sondern insbesondere für die Wahrung der Betroffenenrechte bedeutsam: Informiert das BfV oder das Bundesministerium des Innern (BMI) die Öffentlichkeit über die jeweilige Bestrebung oder Tätigkeit,³⁶ ist es schon aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich, aufzuzeigen, ob die jeweilige Bestrebung oder Tätigkeit bereits erwiesen extremistisch ist oder „nur“ ein diesbezüglicher Verdacht besteht.³⁷ Zudem ist der Verdachtsgrad im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung einer gegen ein eingestuftes Zielobjekt gerichteten Maßnahme des BfV zu berücksichtigen.

Verfassungsrechtlich unbedenklich dürfte auch die durch das Bundesamt gewählte Bezeichnung einer sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtenden Bestrebung als gesichert extremistisch sein, wenn der Verfassungsschutz eine entsprechende Überzeugung erlangt hat.³⁸ Eine entsprechende Kategorisierung nimmt das BfV insbesondere nicht bereits dann vor, wenn eine Abweichung zu (vermeintlichen) gesellschaftlichen „Mainstream-Meinungen“ besteht.³⁹ Erforderlich ist vielmehr, dass die Bestrebung darauf gerichtet ist, die zentralen Prinzipien der Verfassung zu beseitigen (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 lit. c BVerfSchG). Die Bezeichnung solcher sich gegen die grundlegenden Verfassungswerte richtenden Bestrebungen als extremistisch dürfte aufgrund der inhaltlichen Identität der Begriffe „Verfassungsfeindlichkeit“ und „Extremismus“ zulässig sein.⁴⁰ Die Einordnung als *rechtsextremistisch* dient sodann in erster Linie der behördeninternen Zuteilung zu Phänomenbereichen.

2. Öffentlichkeitsarbeit des BfV

Gem. § 16 Abs. 1 BVerfSchG trifft das BfV die Pflicht, die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 zu informieren, soweit hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte hierfür vorliegen. Zusätzlich unterrichtet das BMI die Öffentlichkeit gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 BVerfSchG unter den gleichen Voraussetzungen in einem mindestens einmal jährlich zu

³⁵ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19; Gärditz, Beobachtung der AfD, Verfassungsblog, 1. Februar 2021, verfassungsblog.de/beobachtung-der-afd.

³⁶ Ausführlicher zur Information der Öffentlichkeit unter 2.

³⁷ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 19; vgl. auch BVerfGE 113, 63 (87).

³⁸ Das BVerfG verwendet die Bezeichnung „rechtsextremistisch“ ohne Problematisierung der Begrifflichkeit, vgl. etwa BVerfGE 144, 20 (320) Rn. 880, (341) Rn. 935 und 937, (367) Rn. 1005; BVerfGE 165, 167 (196) Rn. 86; BVerfG, NJW 2024, 645 (668) Rn. 494. Kritisch hierzu sind eher vereinzelte Stimmen insbesondere in den Sozialen Netzwerken, vgl. etwa Lindner, Posting auf X v. 17. Mai 2025, x.com/joseffindner/status/1923792643424649412.

³⁹ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 50.

⁴⁰ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 50; abweichend Linck, DÖV 2006, 939 (940).

publizierenden Bericht (Verfassungsschutzbericht). Die Unterrichtung der Bürger über die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes hat sowohl eine Transparenz- als auch Warnfunktion.⁴¹

Zugleich geht mit der Information der Öffentlichkeit auch eine stigmatisierende Wirkung einher. Als Eingriff in Grundrechte bzw. grundrechtsgleiche Rechte ist eine derartige Aufklärungstätigkeit von Verfassungs wegen rechtfertigungsbedürftig.⁴² Die Unterrichtung über Prüffälle scheidet vor diesem Hintergrund aus.⁴³ Bei Verdachtsfällen und gesichert extremistischen Bestrebungen oder Tätigkeiten ist weiter abzuwägen, ob die tatsächlichen Anhaltspunkte von hinreichendem Gewicht sind, um die für das Zielobjekt mit einer Veröffentlichung einhergehenden negativen Folgen zu rechtfertigen.⁴⁴ Hiervon ist im Fall einer (rechtmäßigen) Einstufung als gesichert extremistisch in aller Regel auszugehen.

3. Bedeutung und Funktion der Einstufungsgutachten

Von den Verfassungsschutzberichten sind die für den behördeninternen Gebrauch bestimmten Einstufungsgutachten des BfV zu unterscheiden. Nur mittels einer eingehenden, gutachterlichen Prüfung kann das BfV bewerten, ob hinsichtlich eines Zielobjekts „Verdachtssplitter“ oder sogar (hinreichend verdichtete) tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. Zugleich kommt den Einstufungsgutachten im Fall einer gerichtlichen Überprüfung der Einstufung bzw. einer darauf beruhenden Maßnahme eine Nachweisfunktion zu.⁴⁵ Auch im Rahmen eines Parteiverbots- oder Finanzierungsausschlussverfahrens gem. Art. 21 Abs. 3, 4 GG können die im Gutachten aufgeführten Belege herangezogen werden.⁴⁶ Bei sonstigen, nicht als Parteien tätigen Gruppierungen spielen sie häufig eine Rolle im Verfahren nach Art. 9 Abs. 2 GG (Vereinsverbot).

Das Gutachten hat in einer Gesamtschau die konkreten Tatsachenfeststellungen – also die Einzelakte der Vereinigung und ihrer Funktionäre sowie Mitglieder – zu dokumentieren, auf denen die Einstufung beruht.⁴⁷ Starre zeitliche Grenzen für die Verwertbarkeit herangezogener Nachweise bestehen zumindest nach Auffassung des OVG NRW nicht.⁴⁸ Die rechtliche Einordnung der für die Klassifizierung verwendungsfähigen Belege soll nachvollziehbar aus dem Gutachten hervorgehen. Nicht erforderlich sei es dagegen, dass den Belegen, die den Nachweis einer extremistischen Bestrebung stützen, solche Äußerungen und Verlautbarungen gegenübergestellt werden, aus denen sich keine Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Zielrichtung ergeben.⁴⁹ Auch die innere Motivation, aufgrund derer die jeweiligen Personen bzw. Personengruppen als verfassungsfeindlich eingeordnete Äußerungen tätigen, sei für deren Bewertung im Gutachten nicht von Belang.⁵⁰ Entkräftende Distanzierungen sollen ausschließlich durch öffentlich wahrnehmbares Verhalten erfolgen können.⁵¹

⁴¹ *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. F Rn. 88 (S. 273); vgl. auch BT-Drs. 18/4654, S. 31 f.

⁴² BVerfGE 113, 63 (76 ff.); *Warg*, Recht der Nachrichtendienste, Rn. 28; *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. F Rn. 88 (S. 273).

⁴³ Vgl. VG Köln, NVwZ 2019, 1060.

⁴⁴ BVerfGE 113, 63 (81); *Mallmann*, in: Schenke u.a., Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Aufl. 2019, BVerfSchG § 16 Rn. 2b.

⁴⁵ Zur Erforderlichkeit von der Wahrheit entsprechenden Belegen, die eine Einstufung stützen, vgl. BVerwG, NVwZ 2008, 1371 (1372 ff.) Rn. 16 ff.; *Löffelmann/Zöller*, Nachrichtendienstrecht, Kap. F Rn. 88 (S. 273).

⁴⁶ Vgl. BVerfGE 107, 339 (391); OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (97 Rn. 77).

⁴⁷ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 110.

⁴⁸ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (101) Rn. 117.

⁴⁹ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 104. Abweichend *Murswiek*, Verfassungsschutz und Demokratie, S. 58 f., der die Berücksichtigung verfassungskonformer Äußerungen und Verhaltensweisen verlangt, wenn diese demselben politischen Themenbereich (etwa Ausländerpolitik) zuzuordnen sind.

⁵⁰ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (101) Rn. 113.

⁵¹ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (101) Rn. 113.

Hinsichtlich der Frage, ob für die jeweilige Einstufung zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, hat das BfV keinen Beurteilungsspielraum.⁵² Die diesbezügliche Bewertung des Bundesamts ist gerichtlich vollständig überprüfbar. Einer solchen Überprüfung kann nach Auffassung des VG Köln und des OVG NRW etwa das Gutachten des BfV hinsichtlich der Einstufung der AfD als Verdachtsfall standhalten,⁵³ welches sowohl strukturell als auch mit Blick auf die Art der herangezogenen Belege sowie ihrer Einordnung mit dem nunmehr gegenständlichen AfD-Gutachten vergleichbar ist. In beiden Ausarbeitungen hat sich das Bundesamt maßgeblich auf öffentliche Quellen gestützt (insbesondere auf öffentlich getätigte Äußerungen und Verlautbarungen – etwa in Veranstaltungen, dem Rundfunk, Printmedien oder Sozialen Medien – sowie auf programmatische Schriften).⁵⁴

Solche OSINT-Daten sind für die Führung des Nachweises über das Vorliegen der erforderlichen hinreichend verdichteten tatsächlichen Anhaltspunkte nicht nur zulässig, sondern gegenüber Erkenntnissen aus der Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel in der Regel sogar vorzuzugsfähig. Der Beweiswert von Informationen aus öffentlichen Quellen und solchen, die das BfV unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erlangt, unterscheidet sich nicht grundlegend, wohingegen Erkenntnisse aus frei zugänglichen Quellen unter deutlich erleichterten Bedingungen gerichtlich verwertbar sind als jene Informationen, bei deren Verwendung etwa Belange des Quellenschutzes zu beachten sind.⁵⁵ Bei dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel ist die Verwertbarkeit der hieraus erlangten Informationen zudem an weitere gesetzliche Anforderungen geknüpft.⁵⁶

4. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung

§ 3 Abs. 1 BVerfSchG differenziert zwischen acht verschiedenen Beobachtungsgegenständen. Im Zusammenhang mit politischen Parteien regelmäßig und nach den im AfD-Gutachten getroffenen Feststellungen auch im hiesigen Fall von besonderer Bedeutung sind dabei *Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung* i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 BVerfSchG. Derartige Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung sind nach ihrer Legaldefinition in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, die in § 4 Abs. 2 BVerfSchG bezeichneten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.

Die *Verhaltensweisen* müssen *politisch bestimmt, ziel- und zweckgerichtet* sein (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BVerfSchG). Dies verlangt nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung ein aktives, nicht jedoch notwendig kämpferisch-aggressives oder illegales Vorgehen zur Realisierung eines bestimmten Ziels.⁵⁷ Die Aktivitäten müssen ferner „politisch determiniert, also objektiv geeignet sein, über kurz oder lang politische Wirkungen zu entfalten“. ⁵⁸ Letzteres dürfte bei Verhaltensweisen politischer Parteien bereits angesichts ihrer Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Parteiengesetz (PartG) regelmäßig der Fall sein.⁵⁹ Hinsichtlich ihrer Qualität müssen die Verhaltensweisen „über eine bloße Meinungsäußerung hinausgehen, auf die Durchsetzung eines politischen Ziels ausgerichtet sein und dabei auf die Beeinträchtigung eines der Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung

⁵² Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 23.

⁵³ VG Köln, NVwZ 2019, 1060; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94.

⁵⁴ Vgl. hierzu insbesondere BfV, AfD-Gutachten, S. 24 ff.

⁵⁵ Vgl. etwa VG Köln, NVwZ 2019, 1060; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94; siehe auch BVerfGE 144, 20 (246) Rn. 633 ff.

⁵⁶ Vgl. etwa BVerfG NJW 2024, 645 (647) Rn. 146 ff.

⁵⁷ BVerwG, NVwZ 2011, 161 (169) Rn. 59; BVerwG, NJW 2021, 2818 (2820) Rn. 20; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (99) Rn. 101.

⁵⁸ BVerwG, NVwZ 2011, 161 (169) Rn. 59; BVerwG, NJW 2021, 2818 (2820) Rn. 20.

⁵⁹ Warg, in: Dietrich/Eiffler, HdB NachrichtendiensteR, Teil V, § 1 Rn. 34; vgl. auch BfV, AfD-Gutachten, S. 43.